MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Constituição do Estado de Pernambuco — além dos arts. 100 a 105-B

Item 12 do edital — Constituição do Estado de Pernambuco: organização do Estado, Poderes, funções essenciais, administração pública, ordem social e tudo o que toca à PM e ao CBM

Como a banca cobra a CE-PE e o que há de novo

Pessoal, o edital pede a **Constituição do Estado de Pernambuco** sem recorte, mas a Aula 18 do curso base cobre só os **arts. 100 a 105-B** (militares do Estado e segurança pública). Aqui está o **resto** — e a boa notícia é que a banca, em prova estadual, costuma fazer três coisas: (1) copiar o texto da CE-PE trocando um número, um prazo ou um órgão; (2) comparar a CE-PE com a Constituição Federal ("reprodução obrigatória" × regra própria); (3) cobrar o que for **novo**. Por isso, esta primeira seção é a mais importante do material.

> **Como usar com a Aula 18:** a Aula 18 ensina bem os arts. 100 a 105-B, **mas o texto dela está desatualizado no art. 101** (veja a próxima seção). Estude a Aula 18 e depois corrija o art. 101 com o que está aqui.

Emendas Constitucionais recentes (texto atualizado da ALEPE)

A CE-PE é uma Constituição **muito emendada**. As emendas abaixo aparecem no texto atualizado do portal da Assembleia (consulta em 08/10/2026), que registra a **EC nº 71/2026** como a mais recente.

Emenda	Data	O que mudou (resumo)
EC 4/1994, 15/1999, 16/1999 e 24/2005	1994 a 2005	Redação atual dos arts. 19, § 1º, III e IV, 100 (caput, §§ 5º, 8º, 13 e 14), 101, 102, 105 e 131, §§ 7º e 8º (militares, segurança pública, efetivo); a EC 16/1999 foi a "reforma administrativa" estadual
EC 42/2018	28/06/2018	Art. 105-A: guardas municipais
EC 53/2020	03/09/2020	**Polícia Penal** (arts. 101, IV, 102 e 104)
EC 54/2020	10/09/2020	Art. 105-B: segurança viária
EC 61, 62 e 63/2023	21/08/2023	Conselheiros do TCE e quinto constitucional com **menos de 70 anos** (61); perda de mandato de deputado por **voto secreto e 2/3** (62, art. 10, § 2º); investigação de autoridades com foro no TJ só por decisão fundamentada do relator (63, art. 61, § 2º)
EC 65/2023	08/11/2023	Sessão preparatória da Assembleia no primeiro ano da legislatura (art. 7º, § 2º)
EC 66/2025	15/12/2025	Procuradoria-Geral e Consultoria-Geral da Assembleia (arts. 13-A e 13-B); limite de gastos com pessoal da ALEPE e do TCE (art. 131, §§ 9º e 10)
EC 67/2025	18/12/2025	Emendas parlamentares impositivas: **1,55%** da receita corrente líquida (art. 123-A)
EC 68/2025	18/12/2025	A **grande reforma**: licença de deputado, contas do TCE, sucessão do Governador, julgamento de Governador e Secretários, composição do TJ, ADI estadual, eleição municipal, previdência, tributos (IBS), esporte e animais (detalhes nas seções seguintes)

EC 69/2026	24/04/2026	Art. 137-B: **"Orçamento da Juventude"** (jovens de 15 a 29 anos)
EC 70/2026	13/05/2026	Art. 101, **V — Guardas Municipais**
EC 71/2026	17/06/2026	Art. 101, **VI — órgãos e entidades executivos de trânsito** responsáveis pela segurança viária

Macete da "fila" do art. 101: hoje são **seis** incisos — Polícia **C**ivil, **P**olícia Militar, **B**ombeiros, **P**olícia Penal, **G**uardas Municipais e **T**rânsito. Os dois últimos são de 2026. Quem estudou só pela Aula 18 vai lembrar de quatro.

Segurança pública e militares: tudo o que está fora dos arts. 100 a 105-B

O art. 101 atualizado

Art. 101: a segurança pública, **dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**, é exercida para preservar a **ordem pública**, a **incolumidade das pessoas e do patrimônio** e assegurar a **liberdade e as garantias individuais**, por meio destes **órgãos permanentes**:

Inciso	Órgão	Origem
I	Polícia Civil	texto original
II	Polícia Militar	texto original
III	Corpo de Bombeiros Militar	EC 4/1994
IV	Polícia Penal, **vinculada ao órgão administrador do sistema penal**	EC 53/2020
V	**Guardas Municipais**	**EC 70/2026**
VI	Órgãos e entidades **executivos de trânsito** responsáveis pela segurança viária	**EC 71/2026**

- **§ 1º:** as atividades de segurança pública serão **organizadas em sistema, na forma da lei**.
- **§ 2º:** cabe ao **Governador**, assessorado por um **Conselho de Defesa Social**, estabelecer a política de defesa social e coordenar as ações de segurança pública.
- **Art. 102:** Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar são **integrantes da Secretaria de Estado responsável pela defesa social**; a Polícia Penal é **vinculada ao órgão administrador do sistema penal**. Todos se regem por **estatutos próprios** e têm como princípios a **hierarquia e a disciplina**.
- **Art. 105-A** (guardas municipais: faculdade dos Municípios, "poderão constituir", para proteger bens, serviços e instalações) e **art. 105-B** (segurança viária) continuam no texto.

Pegadinha da integração: Civil, Militar e Bombeiros são "integrantes da Secretaria"; a Polícia Penal **não** — ela é "vinculada ao órgão administrador do sistema penal". Trocar essas palavras é erro clássico.

Pegadinha da EC 71: a ementa da emenda fala em incluir as "agências municipais de trânsito", mas o **inciso VI** tem redação ampla: "órgãos e entidades executivos de trânsito responsáveis pela segurança viária". Na prova, vale o que está no dispositivo.

Onde mais a CE-PE trata de PM, CBM e militares

A CE-PE espalha dispositivos de interesse direto do militar estadual por vários títulos. Este é o mapa:

Dispositivo	O que diz	Leitura para a prova
Art. 19, § 1º, III	Iniciativa **privativa do Governador** para leis sobre **fixação ou alteração do efetivo** da PM e do CBM	Quem muda o efetivo é o Governador (não a Assembleia nem o Comandante)
Art. 19, § 1º, IV	Iniciativa privativa do Governador também sobre servidores, regime jurídico, provimento, estabilidade e aposentadoria dos civis e **reforma e transferência dos militares para a inatividade**	Idem
Art. 37, XIV	Compete privativamente ao Governador **nomear e exonerar** o Chefe da Polícia Civil, o **Comandante da PM** e o **Comandante do CBM**, além de **promover seus oficiais superiores**	Nomeação do comando é do Governador; a Assembleia não participa
Art. 37, XV	Compete ao Governador **conferir as patentes** dos oficiais, nos termos da regulamentação própria	Combina com o art. 100, § 1º
Art. 105, parágrafo único	Comandantes-Gerais nomeados **em comissão**, entre **oficiais da ativa do último posto** da corporação	Cargo em comissão, mas só para oficial do topo da carreira
Art. 44, III	O **Conselho de Justiça Militar** é órgão do Poder Judiciário estadual	A Justiça Militar estadual integra o Judiciário, não as corporações
Art. 50	A magistratura tem carreira de Juízes de Direito e **cargos isolados** de **Juízes Auditores Militares** e Juízes de Direito Agrário	Juiz auditor militar não é cargo de carreira comum
Art. 61, I, a	O **Tribunal de Justiça** julga originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, entre outros, o **Comandante-Geral da PM** e o **Comandante-Geral do CBM**, ressalvada a competência da Justiça da União	Comandante-Geral tem **foro no TJPE**
Art. 61, I, g	Mandado de segurança e *habeas data* contra atos dos **Comandantes da PM e do CBM** e do **Conselho de Justiça Militar** também são do TJ	Idem
Art. 8º, § 6º	Incorporação de **deputado**, ainda que militar, às Forças Armadas ou às **auxiliares** depende de prévia licença da Assembleia	"Auxiliares" = forças auxiliares do Exército (a PM e o CBM, segundo o art. 105)
Art. 97, V	Não há limite de idade para concurso público, **ressalvada a legislação militar**	Limite de idade para ingresso é regra do militar
Art. 131, § 8º	As vedações do art. 131, § 7º, inciso I (adicional por tempo de serviço) e inciso III (revogado pela EC 68/2025) aplicam-se ao **militar do Estado**	Ver nota abaixo
Art. 146, § 2º	O Plano Diretor deve prever o **sistema de alerta e de defesa civil**	Ligação com a missão do CBM
Art. 242	O **pessoal civil da PM** rege-se pelo regime jurídico único dos servidores do Estado, sem prejuízo de normas especiais	Civil lotado na PM ≠ militar
Art. 249	O Estado destina anualmente **5% do orçamento** a obras de combate às secas	Número que cai

Art. 250	**Fundo Especial** para situações adversas e **calamidade pública**, com a **Junta Deliberativa** (Fazenda, Planejamento e Agricultura) e o **Plano Estadual de Defesa Permanente contra as Calamidades Públicas**, elaborado "ouvindo o sistema de defesa civil"	Defesa civil + CBM: tema favorito
Art. 253	Ficam respeitados os direitos e garantias dos servidores públicos **e militares** do Estado (ativos, inativos e pensionistas)	Cláusula de proteção de direitos adquiridos, observado o teto do art. 37, XI, da CF

O que o art. 250 traz de concreto:

- Recursos do fundo: **5% da reserva de contingência** do orçamento estadual; dotações e créditos da União; auxílios e contribuições de entidades públicas ou privadas (nacionais, internacionais ou estrangeiras) para populações vitimadas; saldos de créditos extraordinários abertos para calamidade e não aplicados; outros recursos eventuais.
- O Plano Estadual de Defesa Permanente contra as Calamidades Públicas orienta o uso do fundo, principalmente para: **assistência imediata** às populações atingidas; **reembolso** de despesas de entidades que prestaram socorro; **obras preventivas e permanentes** contra secas e enchentes.

> **Nota sobre o art. 131, § 8º:** o § 7º trata das vedações de pagamento a servidores (I — adicional relativo a tempo de serviço; II — adicional de inatividade que gere proventos superiores aos da ativa; o III foi revogado pela EC 68/2025). O § 8º manda aplicar ao militar as vedações dos incisos I e III. Na prova, o que importa é a ideia: **o adicional por tempo de serviço é vedado também para o militar estadual**.

Radar de pegadinhas — arts. 100 a 105-B (já vistos na Aula 18)

Assertiva errada típica	Texto correto
"Militar da ativa que aceita cargo público civil **temporário** passa à reserva"	Para o cargo **civil permanente** (empossado), é a transferência para a reserva (§ 3º). Para função **temporária não eletiva**, fica **agregado** e é para a inatividade após **dois anos**, contínuos ou não (§ 4º)
"Oficial perde o posto e a patente por decisão do Comandante-Geral"	Só por decisão do **Tribunal de Justiça Militar** (quando existir) ou do **Tribunal de Justiça do Estado**, se julgado **indigno do oficialato ou com ele incompatível** (§ 5º)
"Oficial condenado a **2 anos exatos** vai a julgamento de indignidade"	A condenação deve ser a pena privativa de liberdade **superior a dois anos**, com trânsito em julgado (§ 6º)
"Militar em atividade pode filiar-se a partido político"	**Proibida** a filiação enquanto em efetivo exercício; proibidas também sindicalização e greve (§ 7º)
"As patentes são conferidas pelo Comandante-Geral"	São **conferidas pelo Governador** (§ 1º)
"Promoção *post mortem* só quando o militar morre em combate ao crime"	Abrange também a morte por ferimento em **prevenção ou combate de incêndios**, **salvamento** de pessoas e bens, **defesa civil**, acidente de serviço ou doença decorrente desses fatos (§ 8º); a pensão especial tem o valor da remuneração do posto ou graduação alcançado (§ 9º)
"O Comandante-Geral é escolhido por lista tríplice"	É **nomeado em comissão pelo Governador**, entre oficiais da ativa do último posto (art. 105, p. único)

Princípios fundamentais, competências e bens do Estado (arts. 1º a 5º)

- **Art. 1º:** Pernambuco, parte integrante da República Federativa do Brasil, é um **Estado Constitucional e Democrático de Direito**. Valores supremos: **liberdade, justiça, pluralismo político, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**. Atenção: a CE-PE chama esse rol de **"valores supremos"** (e não "fundamentos", como o art. 1º da CF), e nele aparecem **liberdade** e **justiça**, que não estão na lista de fundamentos da CF.
- **Art. 2º:** o território é o da **antiga Província**; **Recife** é a capital.
- **Art. 3º:** símbolos estaduais — **bandeira, escudo e hino** em uso. A bandeira é a idealizada pelos mártires da **Revolução Republicana de 1817**, hasteada pela primeira vez em **2 de abril de 1817** (§ 1º); o escudo foi instituído pela **Lei nº 75, de 21 de maio de 1895** (§ 2º); o hino é "o guardado pela tradição" (§ 3º).
- **Art. 4º:** bens do Estado (redação da EC 9/1995): as **águas superficiais ou subterrâneas** (ressalvadas as decorrentes de obras da União); as áreas de **ilhas oceânicas e costeiras** sob seu domínio (inclusive Fernando de Noronha, excluídas as da União, dos Municípios ou de terceiros); as **ilhas fluviais e lacustres** não pertencentes à União; as **terras devolutas** não compreendidas entre as da União; e os bens que já lhe pertencem ou lhe vierem a ser atribuídos. Bens imóveis **desafetados** só podem ser alienados, aforados ou cedidos por **lei específica** (§ 1º); a cessão de uso tem prazo e renovação por lei específica (§ 2º).
- **Art. 5º — competência remanescente:** o Estado exerce em seu território **todos os poderes que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedados** pela Constituição da República.

Competência comum do Estado e dos Municípios (art. 5º, parágrafo único, I a XIV) — espelha o art. 23 da CF. Os itens mais cobrados:

- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas (I);
- cuidar da saúde e da assistência pública e proteger as pessoas com deficiência (II);
- proteger documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural e **conservar o patrimônio público** (III e IV);
- proporcionar acesso à cultura, à educação e à ciência (V);
- **proteger o meio ambiente e combater a poluição** (VI) e **preservar florestas, fauna e flora** (VII);
- fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento (VIII) e, por emenda de 2020, a **agricultura familiar, a produção orgânica e a transição agroecológica** (VIII-A, EC 49/2020);
- programas de moradia e saneamento (IX); combate à pobreza e à marginalização (X);
- registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais (XI);
- política de **educação para a segurança de trânsito** (XII);
- combater **todas as formas de violência contra a mulher** (XIII) e **todas as formas de discriminação e preconceito** de raça, cor, etnia, sexo, idade, religião, origem nacional ou regional (XIV) — incisos com redação da **EC 52/2020**.

Assembleia Legislativa: funcionamento e deputados (arts. 6º a 13-B)

Funcionamento (art. 7º). A Assembleia Legislativa, composta por deputados eleitos "na forma da legislação federal" (art. 6º), reúne-se na Capital **de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 21 de dezembro**.

- Reuniões marcadas para sábado, domingo ou feriado passam ao **primeiro dia útil seguinte** (§ 1º).
- No **primeiro ano da legislatura**, há **sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro** para posse dos deputados e eleição da Mesa (§ 2º, EC 65/2023).
- **Convocação extraordinária** (§§ 3º e 4º): pelo Presidente (posse do Governador e do Vice) ou, em caso de urgência ou interesse público relevante, pelo **Governador**, pelo Presidente (com aprovação da maioria) ou pela **maioria dos membros**; só se delibera sobre a matéria da convocação, **sem parcela indenizatória**.
- **Funcionamento e votação:** reuniões públicas com presença de, pelo menos, **um quinto** dos membros (§ 5º); deliberações por **maioria simples**, presente a **maioria absoluta**, salvo exceções (§ 6º); voto **público**, salvo eleição da Mesa, preenchimento de vaga e casos previstos (§ 7º).
- **CPIs:** não podem funcionar simultaneamente mais de **cinco**, salvo deliberação da **maioria absoluta** (§ 8º).
- **Mesa Diretora:** mandato de **dois anos**, **vedada a recondução para o terceiro mandato consecutivo** no mesmo cargo, ainda que de uma legislatura para outra (§ 9º).
- **Reunião secreta** só por deliberação **prévia da maioria absoluta**, por motivo de segurança ou de preservação do decoro parlamentar (§ 13).

Prerrogativas (art. 8º). Os deputados são **invioláveis por suas opiniões, palavras e votos**. Desde a **expedição do diploma** só podem ser presos em **flagrante de crime inafiançável** e só podem ser processados criminalmente com **licença da Assembleia**; se a licença for negada ou não houver deliberação, a **prescrição fica suspensa** (§ 1º). Em crimes comuns, a Assembleia pode, por **maioria absoluta e escrutínio secreto**, **sustar o processo** (§ 2º). Em flagrante, os autos vão à Assembleia em **24 horas**, para que ela decida, **por voto secreto da maioria**, sobre a prisão (§ 3º). O **foro** é o **Tribunal de Justiça** nos crimes comuns de competência da Justiça estadual (§ 4º). As imunidades subsistem durante o **estado de sítio** e só podem ser suspensas por **dois terços** dos membros, em atos praticados fora do recinto e incompatíveis com a medida (§ 7º).

> **Cuidado com o "tom" federal:** a CE-PE *copia* a lógica do art. 53 da CF, mas com **numeração e redação próprias**. Se a questão pedir "segundo a Constituição do Estado", a resposta está nos quóruns acima: **2/3 para suspender imunidade em sítio**, **maioria absoluta para sustar o processo**.

Vedações e perda de mandato (arts. 9º a 11).

- Desde a **expedição do diploma**, o deputado não pode firmar ou manter contrato com o poder público (salvo cláusulas uniformes) nem aceitar cargo remunerado em entes públicos; desde a **posse**, não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o poder público, ocupar cargo demissível *ad nutum* nessas entidades, patrocinar causa de interesse delas ou ser titular de **mais de um cargo ou mandato eletivo** (art. 9º).
- **Perde o mandato** o deputado que: infringir as proibições do art. 9º; tiver procedimento declarado **incompatível com o decoro parlamentar**; **faltar a um terço** das reuniões ordinárias da sessão legislativa (salvo licença ou missão autorizada); **perder ou tiver suspensos os direitos políticos**; o decretar a Justiça Eleitoral; ou sofrer **condenação criminal transitada em julgado** (art. 10).
- A perda é decidida por **voto secreto e maioria de dois terços**, por provocação da **Mesa** ou de **partido** representado na Assembleia (art. 10, § 2º, EC 62/2023). Sempre se assegura **plena defesa** (§ 4º). Consideram-se incompatíveis com o decoro o **abuso das prerrogativas** e a percepção de **vantagens indevidas** (§ 1º).
- **Não perde o mandato** o deputado investido nas funções de Ministro de Estado, Governador de Território ou Secretário (de Estado, do DF, de Território ou da Prefeitura da Capital), ou em missão

diplomática temporária com licença, ou **licenciado** por doença ou para tratar de interesse particular (sem remuneração), **desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa** (art. 11, II, redação da **EC 68/2025**). O **suplente** é convocado nas investiduras do art. 11 ou em licença superior a **120 dias** (§ 1º).

Subsídio (art. 12). Fixado por **lei de iniciativa da Assembleia**, no **máximo 75%** do subsídio dos deputados federais. O deputado que faltar sem justificativa à reunião diária perde **1/30** do subsídio.

Relações com o Executivo e o TJ (art. 13). A Assembleia recebe o **Governador** e o **Presidente do TJ** quando quiserem expor assunto de interesse público. Secretários podem comparecer a pedido; a Assembleia ou suas comissões podem **convocar** Secretário de Estado, **Procurador-Geral do Estado** (acrescido pela **EC 68/2025**) e titulares de órgãos subordinados ao Governador. **Ausência injustificada, recusa, não atendimento do pedido de informações em 30 dias ou prestação de informação falsa** são **crime de responsabilidade** (§ 3º).

Procuradoria e Consultoria da Assembleia (arts. 13-A e 13-B). Novidades de 2023 e 2025: a **Procuradoria-Geral** (EC 56/2023) cuida da representação judicial da Assembleia, do assessoramento ao controle externo, da consultoria jurídica e, desde a **EC 66/2025**, da representação judicial e extrajudicial de membros da Mesa, deputados, dirigentes e servidores em ações em razão do mandato ou do cargo. A **Consultoria-Geral** (EC 66/2025), chefiada pelo **Consultor-Geral**, de livre nomeação do Presidente da Assembleia entre consultores legislativos da carreira (ativos estáveis ou inativos), assessora a Mesa, as comissões e os deputados e dá suporte técnico à fiscalização das contas públicas.

Competências da Assembleia e processo legislativo (arts. 14 a 27)

Competência exclusiva (art. 14) — o que mais cai

Compete **exclusivamente** à Assembleia (sem sanção do Governador): eleger a **Mesa** e constituir comissões; elaborar o **Regimento Interno**; dispor sobre sua organização e polícia; **dar posse ao Governador e ao Vice** e apreciar seus pedidos de licença; **julgar as contas do Governador** (e **tomá-las**, se não apresentadas em **60 dias** após a abertura da sessão legislativa); **autorizar, por dois terços**, a instauração de processo contra o Governador e o Vice por crime de responsabilidade, ou contra Secretários nos crimes conexos; autorizar o Governador e o Vice (no exercício) a se ausentarem do Estado por **mais de 15 dias**; **aprovar ou suspender intervenção nos Municípios** (salvo a decorrente de decisão judicial); aprovar, por **maioria absoluta**, a escolha dos **Conselheiros do TCE**; solicitar **intervenção federal**, por maioria absoluta; apreciar, por **maioria absoluta**, os **vetos**; **sustar atos normativos do Executivo** que exorbitem do poder regulamentar (decreto legislativo); **suspender a execução de leis declaradas inconstitucionais** pelo TJ, com trânsito em julgado, quando a inconstitucionalidade for em face da **Constituição Estadual**; emendar a Constituição; propor ação de inconstitucionalidade pela Mesa; **declarar a perda de mandato** de deputado por **dois terços**; autorizar referendo e convocar plebiscito.

> **Pegadinha das contas (art. 14, VI e VII):** os incisos VI e VII, que davam à Assembleia o poder de **julgar** as contas do Legislativo, do TCE e do TJ, foram **declarados inconstitucionais pelo STF** (ADI 1779). Em seu lugar, a **EC 68/2025** criou o **inciso VII-A**: a Assembleia **emite parecer prévio** quanto às contas do **Tribunal de Contas do Estado**. Também entrou o **inciso VII-B**: julgar as contas do **Interventor** nos casos do art. 91, § 7º.

Competência legislativa com sanção (art. 15)

Com sanção do Governador, a Assembleia legisla sobre as matérias de competência do Estado: PPA, LDO e orçamentos; dívida pública; sistema tributário; **alienação e cessão de bens imóveis**; **cargos,**

empregos e funções; **criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios** (com **plebiscito**, na forma da lei complementar federal); **criação e atribuições das Secretarias**; subsídio dos desembargadores (iniciativa **conjunta** do Governador e dos Presidentes da Assembleia e do TJ).

Processo legislativo (arts. 16 a 27)

O processo legislativo compreende a elaboração de: **emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções** (art. 16). Note que **não há medida provisória** nessa lista.

Emenda à Constituição (art. 17). Proposta de:

Legitimado	Condição
Deputados	**Um terço**, no mínimo, dos membros da Assembleia
Governador	—
Iniciativa popular	**1% do eleitorado estadual**, distribuído em, pelo menos, **1/5 dos Municípios**, com não menos de **0,3%** dos eleitores de cada um
Câmaras Municipais	**Mais da metade** das Câmaras, cada uma pela **maioria simples**

- Votação em **dois turnos**, aprovada com **3/5** dos membros em ambos (§ 1º); promulgação pela **Mesa da Assembleia** (§ 2º).
- Proposta rejeitada ou prejudicada: **não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa** (§ 3º).
- **Vedação circunstancial:** a Constituição Estadual não pode ser emendada durante **intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio** (§ 4º).
- Alterações nas regras de eleição da Mesa só valem na **legislatura seguinte** (§ 5º). Proposta que mude as regras do processo de emenda só pode ser deliberada se tornar o processo **mais difícil** (§ 6º).

Leis complementares (art. 18). Aprovadas por **maioria absoluta**. Desde a **EC 68/2025**, o parágrafo único diz apenas que ficam reservadas a lei complementar **as matérias assim previstas na Constituição da República** — o antigo rol de matérias estaduais foi revogado.

Iniciativa (art. 19). Das leis complementares e ordinárias: **qualquer deputado ou comissão**, o **Governador**, o **Tribunal de Justiça**, o **Tribunal de Contas**, o **Procurador-Geral de Justiça**, o **Defensor Público-Geral** e os **cidadãos**.

- **Iniciativa privativa do Governador (§ 1º):** PPA, diretrizes e orçamento; criação e extinção de cargos, funções e empregos na administração direta, autárquica e fundacional ou aumento de remuneração; **efetivo da PM e do CBM**; servidores públicos, regime jurídico, provimento, estabilidade e aposentadoria dos civis, e **reforma e transferência dos militares para a inatividade**; **organização do Ministério Público, da PGE e da Defensoria**; criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos.
- **Iniciativa popular de lei (§ 2º):** projeto articulado e subscrito por, no mínimo, **0,5% do eleitorado estadual**, distribuído em, pelo menos, **1/10 dos Municípios**, com não menos de **0,1%** dos eleitores de cada um (EC 48/2019).
- **Aumento de despesa (§§ 3º e 4º):** não é admitido em projetos de iniciativa privativa do Governador, salvo emendas ao orçamento com compatibilidade com PPA e LDO e indicação de recursos; também não nos projetos de organização dos serviços da Assembleia, dos Tribunais, do MP e da Defensoria.

- **Impacto orçamentário (§ 5º):** proposição que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deve vir com **estimativa do impacto orçamentário e financeiro**, observada a Lei de Responsabilidade Fiscal (EC 57/2023).

Urgência (art. 21). O Governador pode pedir urgência para projetos de sua iniciativa. Se a Assembleia não se manifestar em **45 dias**, a proposição vai à ordem do dia, **sobrestando as demais deliberações**. Os prazos não correm no **recesso** nem se aplicam a **Códigos**. Além disso, passados **45 dias** do recebimento de qualquer projeto, o Presidente, a requerimento de qualquer deputado, o inclui na ordem do dia, **independentemente de parecer** (art. 22).

Sanção e veto (art. 23).

Etapa	Regra
Veto	**15 dias úteis** contados do recebimento; comunica ao Presidente da Assembleia os motivos em **48 horas**
Alcance do veto parcial	**Texto integral** de artigo, parágrafo, inciso ou alínea
Silêncio	Decorrido o prazo, **sanção tácita**
Apreciação do veto	Em **30 dias** do recebimento, **sem correr no recesso**; rejeição pela **maioria** (maioria absoluta, segundo o art. 14, XVIII)
Veto não mantido	Envia-se o projeto ao Governador para **promulgação**
Falta de promulgação	Se o Governador não promulgar em **48 horas**, o **Presidente da Assembleia** promulga
Mudança do texto vetado	**Vedada** a modificação pela Assembleia; o Governador também não pode retirar o veto

Outros pontos. Votações de leis que tratem de aumento de remuneração de membros de Poder e servidores são **sempre nominais** (art. 24). **Lei delegada** (art. 25): elaborada pelo Governador mediante **resolução** da Assembleia que especifica o conteúdo; **não pode** tratar de atos de competência exclusiva da Assembleia, de matéria de lei complementar, de PPA, de diretrizes orçamentárias e do orçamento; se a resolução determinar votação pela Assembleia, é em **turno único** e **sem emendas**. A lei orçamentária tem **preferência absoluta** (art. 26).

Comissões, controle externo e Tribunal de Contas (arts. 28 a 33)

Comissões e CPIs (art. 28). Comissões permanentes, temporárias e de inquérito. As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, são criadas por requerimento de **um terço** dos membros, por **prazo certo** e para **fato determinado**; as conclusões vão ao **Ministério Público**.

Controle externo (arts. 29 a 31). A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial é exercida pela **Assembleia** (controle externo) e pelos **sistemas de controle interno** dos três Poderes. Incide sobre **legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas**. Qualquer pessoa que gerencie dinheiros públicos deve **prestar contas**. O controle interno integrado dos três Poderes avalia metas do PPA, comprova a legalidade da gestão, controla operações de crédito e **apoia o controle externo**; os responsáveis que souberem de irregularidade devem informar o TCE, **sob pena de responsabilidade solidária**.

Tribunal de Contas do Estado (arts. 30 a 33). O controle externo é exercido **com o auxílio** do TCE. Competências que mais caem: julgar as contas dos administradores e responsáveis por dinheiros públicos; **apreciar, para fins de registro, a legalidade das admissões de pessoal** (exceto cargo em

comissão) e das **aposentadorias, reformas e pensões** (ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato); fazer inspeções e auditorias; aplicar sanções, inclusive **multa proporcional ao dano**; **assinar prazo** para a correção da ilegalidade; **sustar a execução do ato** impugnado, comunicando à Assembleia. Em caso de **contrato**, a sustação é da **Assembleia**, que pede ao Executivo as medidas cabíveis; se nenhum dos dois agir em **90 dias**, o Tribunal decide (art. 30, §§ 1º e 2º). Decisões que imputem débito ou multa têm **eficácia de título executivo** (§ 3º). Desde a EC 68/2025, o inciso I-A reserva ao TCE a apreciação das contas do **Interventor**, por **parecer prévio em 60 dias**.

Tema	Regra
Sede e jurisdição	Capital; todo o território do Estado
Composição	**7 Conselheiros**
Requisitos	**Mais de 35 e menos de 70 anos** (EC 61/2023); idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; **mais de 10 anos** de função ou atividade que exija esses conhecimentos
Escolha	**3 pelo Governador**, com aprovação da Assembleia (dois alternadamente entre Auditores e membros do MP junto ao Tribunal, em lista tríplice); **4 pela Assembleia**
Garantias	Mesmas dos **Desembargadores** do TJ
Denúncia	Qualquer **cidadão, partido, associação ou sindicato** pode denunciar irregularidades

Poder Executivo: Governador, Vice e Secretários (arts. 34 a 43)

Governador e Vice (arts. 34 a 36). O Executivo é exercido pelo Governador, auxiliado pelos **Secretários de Estado**. Eleição e posse seguem a **legislação federal**. No ato da posse e no término do mandato, ambos fazem **declaração pública de bens**. Se, em **10 dias** da data fixada para a posse, não tiver assumido (salvo força maior), o cargo é declarado **vago pela Assembleia** (art. 34, § 4º).

- **Ausência:** não podem se ausentar do Estado por **mais de 15 dias** sem licença da Assembleia, sob pena de **perda do cargo** (art. 35). Perde o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração (salvo concurso). A renúncia só se torna efetiva com o recebimento e leitura da mensagem em **plenário** (§ 2º).
- **Substituição e sucessão (art. 36).** O **Vice** substitui nos impedimentos e sucede na vaga. Em impedimento de ambos, são chamados sucessivamente o **Presidente da Assembleia** e o **Presidente do Tribunal de Justiça**.
- **Vacância dos dois cargos:** nos dois primeiros anos do período, **nova eleição 90 dias após a abertura da última vaga**; **nos últimos dois anos, a eleição para ambos os cargos é feita 30 dias depois, pela Assembleia, na forma da lei** (redação da **EC 68/2025**). Em qualquer caso, os eleitos **completam o período dos antecessores** (§ 5º). O antigo § 4º foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI 7139).

Atribuições privativas do Governador (art. 37). Entre as 28, as que mais caem: representar o Estado; dirigir a administração com os Secretários; **iniciar o processo legislativo**; **sancionar, promulgar e publicar leis e expedir decretos e regulamentos**; **vetar**; exercer o poder hierárquico e disciplinar; **nomear e exonerar livremente os Secretários** e titulares de cargos em comissão; nomear e exonerar dirigentes de autarquias e fundações; **nomear os Conselheiros do TCE**; **nomear e destituir livremente o Procurador-Geral do Estado**; nomear o **Procurador-Geral de Justiça**; nomear **magistrados** nos casos da Constituição; **nomear e exonerar o Chefe da Polícia Civil, o Comandante da PM e o Comandante do CBM e promover seus oficiais superiores**; **conferir**

patentes; **decretar e executar a intervenção nos Municípios**; solicitar intervenção federal; prestar contas à Assembleia **em até 60 dias** após a abertura da sessão legislativa; enviar PPA, LDO e orçamento; enviar **mensagem** na abertura da sessão legislativa; prestar informações aos outros Poderes em **30 dias**; conferir condecorações.

- **Delegação (parágrafo único):** o Governador pode delegar atribuições aos Secretários ou outras autoridades, **salvo** a representação política (I) e as dos incisos II a V, VII, IX a XXI, XXIII, XXVII e XXVIII.

Responsabilidade (arts. 38 e 39). Os crimes de responsabilidade são os **definidos em lei federal**. Admitida a acusação por **dois terços** da Assembleia, o Governador é julgado pelo **Superior Tribunal de Justiça**, nas infrações penais comuns, ou por um **Tribunal Especial**, previsto em legislação federal, nos crimes de responsabilidade (redação da **EC 68/2025**). O afastamento ocorre quando o STJ **receber a denúncia** (infrações comuns) ou quando o Tribunal Especial **instaurar o processo** (responsabilidade); se o julgamento não terminar em **180 dias**, cessa o afastamento. O § 3º (proibição de prisão antes da sentença condenatória nas infrações comuns) foi **declarado inconstitucional pelo STF** (ADI 1028).

Vice-Governador (art. 40). Eleito com o Governador, para quatro anos, com as mesmas condições de elegibilidade; auxilia o Governador, cumpre missões especiais e participa das reuniões do secretariado, **presidindo-as na ausência do Governador**.

Secretários de Estado (arts. 41 a 43). Nomeados e exonerados **livremente** pelo Governador; devem ser **brasileiros, maiores de 21 anos, no gozo dos direitos civis e políticos**. São responsáveis pelos atos que assinarem, ainda que com o Governador. Cabe-lhes **referendar** atos e decretos, expedir instruções, apresentar relatório anual e comparecer à Assembleia ou às comissões. Pela **EC 68/2025**, são processados e julgados **pelo Tribunal de Justiça nos crimes comuns** e, nos crimes de responsabilidade, **na forma de lei federal**.

Poder Judiciário (arts. 44 a 66)

Órgãos (art. 44): o **Tribunal de Justiça**, os **Tribunais do Júri**, o **Conselho de Justiça Militar**, os **Juízes de Direito** e outros juízos e tribunais criados por lei. Lei de iniciativa do TJ cria (art. 45): **Juizados Especiais Cíveis** (causas de menor complexidade) e **Criminais** (infrações de menor potencial ofensivo), **Juizados de Pequenas Causas**, a **Justiça de Paz** (cidadãos eleitos por voto direto, universal e secreto, **mandato de quatro anos**, vedada a reeleição, competência para celebrar casamentos e verificar a habilitação) e os **Juízes de Direito Agrário** (cargos isolados, com jurisdição em todo o território estadual).

Autonomia (arts. 46 a 49). O Judiciário goza de **autonomia administrativa e financeira**. O TJ elege seus dirigentes, elabora o regimento, **propõe à Assembleia** o número de membros, a criação de tribunais, cargos e comarcas e os subsídios, provê os cargos por concurso e exerce o poder disciplinar. A autonomia financeira inclui proposta orçamentária própria, **repasse até o dia 20 de cada mês** e pagamento de precatórios por **ordem cronológica**; os precatórios **apresentados até 1º de fevereiro** entram no orçamento e são pagos **até o final do exercício seguinte**, com correção (art. 49, IV, EC 68/2025).

Estatuto da magistratura (arts. 50 a 57).

- Carreira de **Juiz de Direito** e cargos isolados de **Juízes Auditores Militares** e de Direito Agrário. Promoção por **antiguidade e merecimento**; a recusa do mais antigo exige **dois terços** do Tribunal. É **obrigatória** a promoção do juiz que figure **três vezes consecutivas ou cinco alternadas** em listas de merecimento.
- **Garantias (art. 52): vitaliciedade** (em primeiro grau, só após **2 anos** de exercício),

inamovibilidade (exceção por interesse público, por **2/3** do TJ) e **irredutibilidade de subsídio**.

- **Vedações (art. 55):** exercer outro cargo ou função (salvo **uma de magistério**), receber percentagens ou custas, dedicar-se à atividade **político-partidária**.
- **Subsídio:** diferença de até **10%** entre as categorias; teto: o dos Ministros do STF (art. 56).
- Julgamentos **públicos** e decisões **fundamentadas**, sob pena de nulidade (art. 57).

Tribunal de Justiça (arts. 58 a 63).

- Sede na Capital, jurisdição em todo o Estado; **composição definida em lei de sua iniciativa** (EC 68/2025). Acesso a Desembargador por **antiguidade e merecimento, alternadamente**, em sessão pública, com **votação nominal, aberta e fundamentada**.
- **Quinto constitucional (art. 59):** 1/5 dos lugares é de membros do **Ministério Público** e **advogados** (alternadamente), com mais de 10 anos de carreira ou atividade, **menos de 70 anos**, indicados em **lista sêxtupla**; o TJ forma **lista tríplice** e o Governador escolhe um **em 20 dias**.
- O TJ divide-se em duas Seções, uma **criminal** e outra **cível** (art. 60). A Mesa Diretora é composta do Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes e Corregedor-Geral da Justiça.
- **Competência originária (art. 61, I)**, resumo do que mais cai:

Alínea	Competência
a	Julgar, nos crimes comuns e de responsabilidade: **Vice-Governador, Secretários de Estado, Prefeitos, juízes estaduais, membros do MP, Procurador-Geral do Estado, Comandante-Geral da PM e Comandante-Geral do CBM** (ressalvada a Justiça da União)
b	**Deputados estaduais**, nos crimes comuns
f	Mandado de segurança e *habeas data* contra atos do próprio Tribunal, do **Governador**, da **Mesa da Assembleia**, do **TCE**, do **Procurador-Geral de Justiça**, do **Defensor Público-Geral**, do **Prefeito da Capital** e outros
g	Mandado de segurança e *habeas data* contra atos dos **Secretários**, do **Chefe da Polícia Civil**, dos **Comandantes da PM e do CBM**, dos juízes de direito e do **Conselho de Justiça Militar**
h	**Mandado de injunção** quando a norma regulamentadora for atribuição do Legislativo ou Executivo estadual ou municipal, do TCE ou do TJ
j	Representação para assegurar a observância dos **princípios indicados** na Constituição Estadual
l	**Ação direta de inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo **estadual ou municipal** em face da CE-PE (redação da EC 68/2025)
n	Representação para garantia do livre exercício do Judiciário, encaminhando ao STF para intervenção da União

- **Investigação (art. 61, § 2º, EC 63/2023):** nas infrações penais comuns, a competência do TJ para julgar os agentes das alíneas "a" e "b" **alcança a fase de investigação**, cuja instauração depende de **decisão fundamentada do relator**.
- **Reserva de plenário (art. 62):** o Tribunal só declara a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros.

Ação direta de inconstitucionalidade estadual (art. 63). Legitimados: o **Governador**; a **Mesa da Assembleia**; o **Procurador-Geral de Justiça**; **Prefeitos e Mesas das Câmaras** ou entidade de classe de âmbito municipal (contra lei do respectivo Município); **Conselhos Regionais** de profissões sediados em Pernambuco; **partido político** com representação nas Câmaras Municipais, na Assembleia ou no Congresso; **federação sindical, sindicato ou entidade de classe de âmbito estadual**. O PGJ é ouvido; cita-se o PGE ou o Município. Declarada a **inconstitucionalidade por**

omissão, dá-se ciência ao Poder competente e, tratando-se de órgão administrativo, fixa-se o prazo de **30 dias** (§ 2º).

Juízes de Direito (arts. 64 a 66). Ingresso por **concurso público de provas e títulos** com participação da **OAB-PE** em todas as fases; validade do concurso de **2 anos**, prorrogável uma vez; carreira em **três entrâncias**.

Funções essenciais à Justiça: MP, Advocacia Pública e Defensoria (arts. 67 a 73-A)

Ministério Público (arts. 67 a 71). Instituição permanente, essencial à função jurisdicional, responsável pela defesa da **ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis**. Princípios: **unidade, indivisibilidade e independência funcional**.

- Funções (art. 67, § 2º): ação penal pública **privativa**; inquérito civil e ação civil pública; **ADI estadual/municipal** e representação interventiva; defesa dos povos indígenas; **requisitar diligências e instauração de inquérito policial**; e **exercer o controle externo da atividade policial** (VII).
- É **vedada** ao MP a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (IX).
- **Autonomia funcional e administrativa**; proposta orçamentária nos limites da LDO.
- **Procurador-Geral de Justiça (art. 70):** nomeado pelo **Governador** entre integrantes da carreira indicados em **lista tríplice**, mandato de **2 anos**, **uma recondução**; pode ser destituído antes do fim do mandato por **maioria absoluta da Assembleia**.
- Garantias: vitaliciedade após **2 anos**; inamovibilidade (exceto por interesse público, por **2/3** do órgão colegiado); irredutibilidade de subsídio. Vedações: honorários, advocacia, sociedade comercial, outra função pública (salvo uma de magistério), atividade político-partidária.

> **Ponto de ligação com a PM e o CBM:** o MP exerce o **controle externo da atividade policial** (art. 67, § 2º, VII). A prova costuma ligar esse inciso ao art. 129, VII, da CF.

Advocacia Pública (art. 72). A **Procuradoria-Geral do Estado** representa o Estado e suas autarquias, judicial e extrajudicialmente, e faz a consultoria jurídica do Poder Executivo. O Procurador-Geral é de **livre nomeação do Governador**, entre procuradores da carreira (ativos estáveis ou inativos), **maiores de 35 anos**, de notável saber jurídico e reputação ilibada, com **mais de 10 anos** de atividade profissional. Os Procuradores têm **estabilidade após 3 anos** (com avaliação) e podem ser remunerados por **subsídio**.

Defensoria Pública (arts. 73 e 73-A). Instituição permanente, essencial à função jurisdicional, responsável pela orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa **integral e gratuita**, judicial e extrajudicial, dos necessitados. Princípios: **unidade, indivisibilidade e independência funcional**. Tem autonomia funcional e administrativa e proposta orçamentária própria. O **Defensor Público-Geral** é nomeado pelo **Governador** entre **membros estáveis da carreira maiores de 35 anos**, escolhidos em **lista tríplice** formada por **voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório** dos membros, para mandato de **2 anos**, permitida **uma recondução** (§ 3º). Ingresso por concurso, com participação da OAB e **3 anos de atividade jurídica**; plantão permanente.

Municípios, regiões e Fernando de Noronha (arts. 75 a 96)

- **Autonomia:** os Municípios têm autonomia **política, normativa, administrativa e financeira**; o Estado inclui também o **Distrito Estadual de Fernando de Noronha** (art. 75, EC 68/2025). Criação, incorporação, fusão e desmembramento seguem o art. 15 (plebiscito, estudos de

viabilidade, lei complementar federal).

- **Lei Orgânica** (art. 76): **dois turnos**, **interstício mínimo de 10 dias** e aprovação por **dois terços** dos vereadores.
- **Competências municipais** (art. 78): interesse local; suplementar a legislação federal e estadual; tributos; serviços públicos locais, incluindo o **transporte coletivo (essencial)**; educação pré-escolar e fundamental e saúde, com cooperação da União e do Estado; ordenamento do solo urbano; patrimônio histórico-cultural local; **estatuto dos servidores**. Em matéria comum, o Estado edita **normas gerais** e o Município, **suplementares**; sem norma geral estadual, o Município tem competência plena, e a lei estadual superveniente **suspende a eficácia** da municipal contrária (art. 80). **Todo Município é sede de Comarca** (art. 81).
- **Fiscalização** (art. 86): pela **Câmara**, com auxílio do **TCE**; o parecer prévio sobre as contas do Prefeito só deixa de prevalecer por **dois terços** dos vereadores, em **60 dias**; as contas ficam **60 dias** à disposição do cidadão; é **vedada** a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.
- **Prefeito** (arts. 87 a 93): mandato de **4 anos**, posse em **1º de janeiro**, segundo turno em Municípios com **mais de 200 mil eleitores**; julgado pelo **Tribunal de Justiça** nos crimes comuns e de responsabilidade (art. 93, EC 68/2025); crimes de responsabilidade definidos em **lei federal** (art. 92).
- **Intervenção do Estado no Município** (art. 91): **dívida fundada** não paga por **dois anos**; **contas não prestadas**; não aplicação do mínimo em **ensino**; provimento, pelo TJ, de representação para assegurar a execução de lei, ordem ou decisão judicial ou a observância de **princípios**. O Governador decreta a intervenção e a submete à Assembleia em **24 horas** (nos casos dos incisos I, II, III e V); no caso do TJ, o decreto sai após **solicitação** do Tribunal. O inciso V (corrupção e improbidade) foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI 2917).
- **Fernando de Noronha** (art. 96): Distrito Estadual com estatuto próprio, dirigido por **Administrador-Geral** nomeado pelo Governador com **prévia aprovação da Assembleia**, e **Conselho Distrital** de **sete conselheiros** eleitos por **4 anos**, com funções consultivas e de fiscalização.

Administração pública e servidores estaduais (arts. 97 a 99)

Princípios (art. 97). Além dos princípios do art. 37 da CF (**LIMPE**), o art. 97 acrescenta regras próprias. As que mais caem:

- **Publicidade** dos atos: no órgão oficial do Estado (administração estadual) ou do Município; **edital de concorrência pública** publicado, no órgão oficial do Estado, **pelo menos três vezes**.
- Prazos por lei para a prática de atos administrativos, com os recursos cabíveis; **certidões** de atos, contratos, decisões ou pareceres em **no máximo 15 dias**, sob pena de responsabilização.
- **Concurso sem limite de idade** para servidor já em atividade, **ressalvada a legislação militar** (V).
- **Pessoas com deficiência:** reserva de **5%** das vagas em concursos e seleções públicas simplificadas (VI, a), redação da EC 40/2016.
- Contratação por prazo determinado para **necessidade temporária de excepcional interesse público** (VII).
- **Vedação de acumulação** de cargos, empregos e funções abrangendo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações (VIII).
- **Proibição de incorporar** gratificações de cargo comissionado ou função de confiança a vencimentos ou proventos (XIII).
- Autarquias só por **lei específica**; empresa pública, sociedade de economia mista e fundação são

autorizadas por lei específica (§ 1º).

- **Teto remuneratório estadual (§ 6º):** o subsídio dos **desembargadores do TJ**, não se aplicando o teto aos subsídios de deputados estaduais e vereadores.

Servidores (art. 98). Direitos dos servidores de cargo público: os do **art. 39, § 3º, da CF**, além dos estatutários. Estabilidade após **3 anos** de efetivo exercício, com **avaliação especial de desempenho** (§ 1º). O servidor estável só perde o cargo por **sentença transitada em julgado**, **processo administrativo com ampla defesa** ou **avaliação periódica de desempenho** (lei complementar, ampla defesa) (§ 2º). Reintegração, recondução e **disponibilidade proporcional** nos §§ 3º e 4º.

Remuneração (art. 99). Conselho de política de administração e remuneração de pessoal; os padrões de vencimento observam a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, os requisitos de investidura e as peculiaridades; **membros de Poder, titulares de mandato eletivo e Secretários** são remunerados **exclusivamente por subsídio em parcela única** (§ 4º); os Poderes **publicam anualmente** os valores de subsídios e remunerações (§ 6º).

Tributação e orçamento (arts. 106 a 138): o essencial

O bloco repete, em linhas gerais, o Sistema Tributário e as Finanças Públicas da CF. Para a prova, guarde:

- **Impostos estaduais (art. 112): ITCMD**, **ICMS**, **IPVA**, o **adicional de IR** (até 5% do imposto pago à União) e, desde a **EC 68/2025**, o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada (**IBS**). O **ICMS será extinto a partir de 2033** (ADCT, art. 66).
- **Anistia e remissão** dependem de **lei** (art. 108); em matéria tributária ou previdenciária, o art. 107, § 5º exige **lei específica de iniciativa do Poder Executivo**.
- **PPA, LDO e LOA** são de iniciativa do Executivo (art. 123). Prazos (art. 124, § 1º): LDO enviada até **1º de agosto** e devolvida até **31 de agosto**; PPA e LOA enviados até **5 de outubro** e devolvidos até **5 de dezembro**. A sessão legislativa não é interrompida sem aprovação da LDO.
- **Emendas impositivas (art. 123-A): 1,55% da receita corrente líquida** (EC 67/2025), com pelo menos **50%** para ações e serviços de saúde (§ 8º).
- **Orçamento Criança** (art. 137-A) e **Orçamento da Juventude** (art. 137-B, **EC 69/2026**, jovens de 15 a 29 anos).
- **Crédito extraordinário** só para despesas **imprevisíveis e urgentes** (guerra, comoção interna, **calamidade pública** — art. 128, § 3º).

Ordem econômica e ordem social (arts. 139 a 234)

- **Ordem econômica:** conciliar livre iniciativa e justiça social (art. 139); **empresa pernambucana** é a brasileira com **sede e administração** no Estado (art. 140); defesa do consumidor com Conselho próprio (art. 143).
- **Política urbana: Plano Diretor obrigatório** para Municípios com mais de **20 mil habitantes** e os de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas (art. 146, § 1º); deve prever o **sistema de alerta e de defesa civil** (§ 2º).
- **Saúde:** integra o **SUS**; Conselhos Estadual e Municipais **deliberativos e paritários**; **Conferência Estadual de Saúde a cada 4 anos** (art. 163, I); instituições privadas participam de forma **complementar**, com preferência para as **filantrópicas** (art. 164); **vedados** recursos públicos a instituições privadas de saúde **com fins lucrativos** (art. 165, p. único); Sistema Estadual de Sangue, **sem comercialização do sangue** (art. 166, IV); potabilidade e **fluoretação** das águas (art. 169).

- **Previdência:** a **EC 68/2025** reescreveu o art. 171: regime próprio **contributivo e solidário**; aposentadoria compulsória aos **70 anos** (ou 75, na forma da lei complementar federal); leis complementares podem prever idade e tempo diferenciados para pessoa com deficiência, agente socioeducativo e policial (o § 4º-B remete aos "incisos I e IV do art. 101" e ao "inciso III do art. 14") e atividades com exposição a agentes nocivos; **previdência complementar** só na modalidade de **contribuição definida**. Os **militares** seguem o art. 100, §§ 12 e 13.
- **Educação:** ensino obrigatório e gratuito é **direito público subjetivo** (art. 177); mínimo de **25%** da receita de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 185); superior preferencialmente em **universidade pública** (art. 187); currículos incluem educação ambiental, direitos humanos, **trânsito**, direitos do consumidor e prevenção ao uso de drogas (art. 196).
- **Ciência e tecnologia: FACEPE**, com dotação mínima de **0,5% da receita de impostos** (art. 203, § 4º).
- **Meio ambiente:** Sistema, Política e Plano Estaduais (art. 206); **CONSEMA** paritário (art. 208); **estudo prévio de impacto ambiental**, com audiência pública (art. 215). O art. 216, que **proibia usinas nucleares**, foi **declarado inconstitucional** pelo STF (ADIs 6897 e 6933).
- **Família, criança, jovem e idoso:** a família é a **base natural da sociedade** (art. 222); **Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente** (art. 224); amparo aos idosos **a partir de 60 anos** (art. 232); **transporte coletivo gratuito para maiores de 65 anos** (art. 234); direitos dos jovens (art. 234-A).

Disposições finais (arts. 235 a 254)

- **Datas comemoradas** (art. 235): **27 de janeiro** (Restauração de Pernambuco do domínio holandês) e **6 de março** (Revolução Republicana Constitucionalista de **1817**).
- **Compromisso de posse** (art. 236): prometem cumprir a Constituição da República e a do Estado o Governador, o Vice, o deputado estadual, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o magistrado e o Secretário de Estado; o texto fala em "lealdade, bravura e patriotismo".
- **Férias forenses** (art. 240, p. único): no 2º grau, de **2 a 31 de janeiro** e de **2 a 31 de julho**; no 1º grau, de 2 a 31 de janeiro.
- **Cartórios** (art. 246): ingresso por **concurso**; nenhuma serventia fica vaga por mais de **seis meses** sem concurso.
- **Secas e calamidades** (arts. 249 e 250): ver a seção sobre militares.
- **Vigência** (art. 254): a Constituição entrou em vigor na promulgação, em **5 de outubro de 1989**.

Quadro-resumo de números, prazos e quóruns

Tema	Regra	Artigo
Sessão legislativa	1º/fev a 30/jun e 1º/ago a 21/dez	7º
Reuniões / deliberação	Presença de 1/5 / maioria simples, com maioria absoluta presente	7º, §§ 5º e 6º
CPIs simultâneas	Máximo de 5	7º, § 8º
Mesa	2 anos; sem 3º mandato consecutivo	7º, § 9º
Perda de mandato de deputado	2/3, voto secreto	10, § 2º
Licença sem perda de mandato	Até 120 dias por sessão legislativa	11, II

Subsídio do deputado	Até 75% do deputado federal	12
PEC	1/3 dos deputados; Governador; 1% do eleitorado; mais da metade das Câmaras	17
Aprovação da PEC	2 turnos, 3/5	17, § 1º
Lei complementar	Maioria absoluta	18
Iniciativa popular de lei	0,5% do eleitorado, 1/10 dos Municípios, 0,1% cada	19, § 2º
Urgência do Governador	45 dias	21
Veto	15 dias úteis; comunica em 48 h; apreciação em 30 dias	23
Ausência do Governador	Mais de 15 dias exige licença	35
Vacância (2 primeiros anos / 2 últimos)	Eleição em 90 dias / em 30 dias, pela Assembleia	36, §§ 2º e 3º
Acusação contra o Governador	2/3 da Assembleia; afastamento de até 180 dias	39
Secretário de Estado	Brasileiro, maior de 21 anos	41, § 1º
Reserva de plenário	Maioria absoluta do TJ	62
Quinto constitucional	Lista sêxtupla → tríplice → Governador escolhe em 20 dias	59
PGJ / DPG	Lista tríplice, 2 anos, 1 recondução	70 / 73, § 3º
PGE	Livre nomeação, maior de 35 anos, mais de 10 anos de atividade	72, § 1º
Lei Orgânica Municipal	2/3, 2 turnos, interstício de 10 dias	76
TCE	7 conselheiros; mais de 35 e menos de 70 anos; 3 do Governador + 4 da Assembleia	32
Certidão	15 dias	97, IV
Vagas para pessoa com deficiência	5%	97, VI, a
Estabilidade	3 anos	98, § 1º
Educação / FACEPE	25% / 0,5% da receita de impostos	185 / 203, § 4º
Combate às secas	5% do orçamento	249
Fundo de calamidade	5% da reserva de contingência	250, § 1º, a
Plano Diretor obrigatório	Mais de 20 mil habitantes	146, § 1º
Idoso: transporte gratuito	Mais de 65 anos	234

Fontes e método.

- Constituição do Estado de Pernambuco, texto atualizado (versão "Texto Atualizado" e "Texto Anotado") e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, portal **Alepe Legis** (legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=4937), consulta em **08/10/2026**; o texto registra como última a **Emenda Constitucional nº 71, de 17/06/2026**.
- Textos das Emendas Constitucionais nºs 68/2025, 70/2026 e 71/2026 no mesmo portal (consulta em 08/10/2026); lista de emendas do portal para confirmar que a EC 71 é a mais recente.
- Constituição Federal de 1988, apenas para as remissões e comparações citadas.
- Observações deste material: o texto atualizado da Alepe traz, junto às redações em vigor, notas de dispositivos

revogados, suprimidos ou declarados inconstitucionais pelo STF; quando a redação anterior ainda aparece no portal, este material segue a redação com a emenda mais recente. A Alepe adverte que o texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.